

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

PUERTO RICO AGGREGATES
COMPANY, INC.

Demandante

Vs.

AGGREGATE, INC.;
XAVIER ZEQUEIRA, INC.;
MUNICIPIO DE CAROLINA; JUNTA DE
PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO;
OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS

Demandado

Civil Núm. CA2026CV00700

Sobre: Injunction (entredicho Provisional,
Injunction Preliminar y Permanente)

MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Junta de Planificación de Puerto Rico, a través de su representación legal suscribiente, en representación de la Parte Demandante, y quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA.**

1. El pasado 27 de febrero de 2026 se radicó la demanda de epígrafe al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.
2. En su demanda, la parte demandante alegó, en síntesis, que Aggregate, Inc. realizaba en la Finca Zequeira actividades de remoción, procesamiento, trituración, almacenamiento y despacho comercial de material de la corteza terrestre sin contar con las autorizaciones reglamentarias indispensables.
3. Específicamente, la parte demandante alegó que:
 - a. la Finca Zequeira no contaba con una consulta de ubicación vigente que autorizara el uso industrial correspondiente,
 - b. la operación en dicha finca requería un Permiso Formal para la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre que no había sido obtenido para ese predio, y
 - c. tampoco se había aprobado previamente la evaluación ambiental que, según su teoría, era necesaria para autorizar la operación allí llevada a cabo.
4. Asimismo, la parte demandante sostuvo que el Permiso Único previamente utilizado para describir la operación en la Finca Zequeira era nulo (según determinado por la propia Junta de Planificación), y solicitó como remedio la paralización inmediata de las actividades

realizadas en dicha finca hasta tanto se obtuvieran las autorizaciones que, según su posición, eran requeridas.

I. INSPECCIÓN REALIZADA POR JP

5. El 24 de marzo de 2026, la Junta de Planificación, por conducto del inspector Fernand O. Jiménez-Guevárez, realizó una inspección en la Finca Zequeira, ubicada en la Carr. 853 Km. 2.6, Barrio Cacao, Carolina, Puerto Rico.
6. Según el informe de investigación, el cual se Aneja, durante la inspección el señor Luis Rivera, identificado como encargado del proyecto, explicó que la operación se desarrolla en dos fincas distintas con funciones diferentes, a saber:
 - a. en la Finca Urrutia se realiza la extracción del material de la corteza terrestre, y
 - b. en la Finca Zequeira no se extrae material, sino que se procesa el material proveniente de la Finca Urrutia.
7. Surge además del informe que el inspector verificó en los sistemas correspondientes la existencia de varios permisos relacionados con la operación, incluyendo:
 - a. el Permiso Único Núm. 2020-311618-PU-439844 para oficina administrativa y procesamiento de material extraído de la corteza terrestre,
 - b. el Permiso General para Otras Obras Núm. 2025-625620-PGO-300265,
 - c. el Permiso para la Instalación de Almacenamiento de Aceite Usado Núm. 2020-311618-PAU-004239,
 - d. el Permiso Operación Fuente de Emisión Núm. PFE-16-1018-0685-I-II-O, y
 - e. el Permiso Formal de Extracción de Material de la Corteza Terrestre Núm. 2021-375687-PCT-006152 aplicable a la Finca Urrutia.
8. En otras palabras, la inspección efectuada no produjo un hallazgo de violación que justificara la continuación de este pleito extraordinario.
9. Se acompaña como **Anejo 1** copia del Informe de Investigación de fecha 24 de marzo de 2026.

II. TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARALELO

10. Durante la vista celebrada, quedó igualmente claro que la controversia sobre los permisos no ha cesado en la esfera administrativa, sino que la parte demandante ha continuado ejerciendo allí sus remedios y objeciones.
11. Surge del SBP que la parte demandante presentó recursos de revisión administrativa respecto al Permiso Único y al Permiso General para Otras Obras relacionados con la Finca Zequeira bajo los casos 2026-683360-SDR-304224 y 2025-651245-SDR-304201.

12. De dichas solicitudes surge que la parte demandante se está oponiendo activamente a la expedición, enmienda o renovación de los permisos ante OGPe, precisamente sobre los mismos asuntos que intenta mantener ante este Tribunal.
13. Ello demuestra que la controversia sobre la procedencia, alcance o validez de los permisos nuevos o renovados está siendo ventilada, o puede y debe ventilarse, mediante los remedios administrativos y de revisión judicial específicamente provistos por la Ley Núm. 161-2009.
14. Bajo ese cuadro, no existe fundamento para sostener simultáneamente este pleito extraordinario como si subsistiera una violación patente, actual y no atendida por la vía administrativa.

III. DERECHO APLICABLE

a. La desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil

16. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que el demandado en una demanda, reconvencción, demanda contra coparte o demanda contra tercero, presente una moción de desestimación contra las alegaciones en su contra. La referida regla prescribe:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una parte indispensable. Id. (Énfasis suplido).a Regla 10.2 de Procedimiento Civil permite la desestimación de una demanda cuando esta deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

17. Aun interpretando liberalmente las alegaciones de la demanda a favor de la parte demandante, la desestimación procede cuando del propio expediente surge que no existe remedio alguno que el tribunal deba conceder bajo el estado real de los hechos. Véase, *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 D.P.R. 497, 505 (1994); *Autoridad de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp.*, 174 D.P.R. 409, 429 (2008); *First Federal Savings v. Asoc. de Condómines*, 114 D.P.R. 426, 431–32 (1983); *Montañez v. Hosp. Metropolitano*, 157 D.P.R. 96, 103 (2002).
18. Aquí, la teoría de la demanda descansa en la premisa de que la operación cuestionada carece de permisos o se realiza en abierta violación al ordenamiento. Sin embargo, la inspección realizada por la propia Junta de Planificación concluyó que existe un permiso debidamente expedido por OGPe (distinto a aquel emitido por el Municipio de Carolina), concluyó que no existía una violación o ausencia de permiso, y el expediente demuestra además que la controversia sobre los permisos se encuentra siendo atendida en el ámbito administrativo mediante los procedimientos de revisión dispuestos por ley.

19. En consecuencia, la demanda no expone una reclamación actual y sostenible que amerite la concesión del remedio extraordinario solicitado.

B. La Ley Núm. 161-2009 y el carácter extraordinario del Artículo 14.1

20. La Ley Núm. 161-2009, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 L.P.R.A. § 9011, establece el marco legal aplicable a la evaluación, expedición, fiscalización y revisión de permisos en Puerto Rico.
21. A su vez, Artículo 14.1, 23 L.P.R.A. § 9024, de dicha ley provee un remedio extraordinario para solicitar, entre otras cosas, la paralización de obras o usos no autorizados o la revocación de permisos cuando concurren las circunstancias allí contempladas.
22. No obstante, ese remedio no sustituye el trámite administrativo ordinario ni la revisión administrativa y judicial específica provista por la propia Ley Núm. 161-2009, para cuestionar determinaciones finales y permisos expedidos.
23. A su vez, la Ley Núm. 161-2009 reconoce una presunción de corrección y legalidad respecto de las determinaciones finales y permisos expedidos, presunción que no puede ignorarse livianamente ni ser desplazada por meras discrepancias de interpretación cuando el asunto está siendo canalizado administrativamente.
24. En el caso de autos, la propia conducta procesal de la parte demandante demuestra que continúa cuestionando los permisos por la vía administrativa. Por tanto, pretender mantener a la vez este pleito extraordinario carece de justificación procesal y sustantiva.

C. Justiciabilidad, academicidad y deferencia al trámite administrativo

30. Los tribunales únicamente deben intervenir en controversias reales, actuales y justiciables.
31. Cuando eventos posteriores alteran sustancialmente el cuadro fáctico o jurídico, o cuando el asunto se encuentra siendo atendido por la vía administrativa correspondiente, el pleito puede tornarse académico o improcedente.
32. En este caso, el expediente refleja que:
- a. la parte demandante fundamentó su reclamación en la alegada ausencia o invalidez de permisos,
 - b. luego se realizó una inspección oficial que no produjo hallazgo de violación, y
 - c. la propia parte demandante ha continuado oponiéndose a permisos nuevos o renovados mediante los remedios administrativos disponibles que contravienen las alegaciones de falta de permisos.
33. Así las cosas, la controversia ya no presenta el tipo de situación clara y actual que justificaría sostener un injunction estatutario al amparo del Artículo 14.1.

34. Lo procedente es que cualquier desacuerdo respecto a la expedición, renovación, enmienda o alcance de los permisos correspondientes continúe ventilándose en la esfera administrativa y, de ser necesario, mediante los mecanismos de revisión judicial especialmente provistos por ley.
35. La demanda pretende mantener la tesis de que existe un uso no autorizado en la Finca Zequeira.
36. No obstante, la inspección de la propia Junta de Planificación no concluyó la existencia de una violación ni consignó hallazgos de ausencia de permisos o incumplimiento reglamentario.
37. Además, la controversia sobre los permisos relacionados con la operación está siendo litigada y objetada por la parte demandante en procedimientos administrativos, lo que confirma que el asunto no debe sostenerse en este foro mediante el mecanismo extraordinario invocado.
38. En estas circunstancias, mantener este pleito no adelanta propósito útil alguno y solo duplica controversias que ya están siendo atendidas en el cauce administrativo correspondiente.
39. Por ello, la demanda debe ser desestimada.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que declare HA LUGAR a la presente moción, con cualquier otro pronunciamiento que proceda en derecho.

Certifico que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos(as) las partes y/o abogados(as) que hayan comparecido a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse según dispone las Reglas de Procedimiento Civil.

Respetuosamente sometido en Carolina, Puerto Rico, a 17 de abril de 2026.

f/ J. Manuel Surillo Dahdah
RUA 21,162
PO BOX 1183
Mayaguez, P.R. 00681
Msurillo.dahdah@gmail.com /
surillo@doingbusinesspr.com

Abogado de la Junta de Planificación de Puerto Rico